Licitações e Lei de Responsabilidade Fiscal

Apostila do aluno: da explicação do dia a dia à regra técnica

Lei 14.133/2021 · LC 101/2000 · legislação de Mato Grosso · valores atualizados para 2026

Encontro	Data	Horário
1. Administração Pública, orçamento e fundamentos	Sáb 07/11	08h às 17h
2. Fase preparatória	Dom 08/11	08h às 11h
3. Fase externa, contratação direta, contratos e sanções	Sáb 28/11	08h às 17h
4. Responsabilidade fiscal, controle e transparência	Dom 29/11	08h às 11h

Nome: _____

Órgão / empresa: _____

Prof. Renato Rosa · Material didático, revisado em novembro de 2026. Como leis e valores mudam, confira sempre o texto oficial antes de citar.

Como usar esta apostila

Cada tema é explicado em **duas camadas**. Primeiro vem a ideia em linguagem do dia a dia, para quem nunca teve contato com o assunto. Depois vem a regra técnica, com o artigo da lei, para quem precisa aplicar no trabalho. Por sua vez, os quadros coloridos indicam o tipo de conteúdo:

EM PALAVRAS SIMPLES	A ideia explicada sem "juridiquês", com comparações do cotidiano.
O QUE DIZ A LEI	A regra técnica, com o número do artigo. É o que vale na prova e no trabalho.
EXEMPLO	Uma situação prática, quase sempre de Mato Grosso.
CUIDADO	Erros comuns, pegadinhas e o que dá problema com os órgãos de controle.
MATO GROSSO	Regra específica do Estado de MT.

No fim de cada capítulo há um **"Teste-se"** com perguntas rápidas. Ao final, as respostas estão no capítulo 14.

CUIDADO: A LEI MUDOU

Muita gente ainda fala em "carta-convite", "tomada de preços" e "Lei 8.666". Essas regras foram **revogadas em 30/12/2023**, junto com a Lei do Pregão (10.520/02) e o RDC (12.462/11). Para novos processos vale apenas a **Lei 14.133/2021**, conhecida como "Nova Lei de Licitações". Por outro lado, as leis antigas só continuam regendo os contratos assinados sob elas que ainda estão em andamento.

Os números que você mais vai usar

O quê	Valor ou prazo (2026)	Onde está
Dispensa por valor: obras, serviços de engenharia e manutenção de veículos	**R$ 130.984,20**	Lei 14.133, art. 75, I
Dispensa por valor: demais compras e serviços	**R$ 65.492,11**	Art. 75, II
Contrato verbal (pequena compra de pronto pagamento)	**até R$ 13.098,41**	Art. 95, § 2º
Grande vulto: regra federal / **Estado de MT**	**R$ 261,97 mi / R$ 50 mi**	Art. 6º, XXII / Lei MT 12.148/2023
Licitação exclusiva para ME/EPP	**itens até R$ 80 mil**	LC 123/2006, art. 48, I
Prazo para recorrer na licitação	**3 dias úteis**	Art. 165
Impugnar o edital	**até 3 dias úteis antes**	Art. 164
Alteração unilateral do contrato	**25% (reforma: 50%)**	Art. 125
Multa ao contratado	**0,5% a 30%**	Art. 156, § 3º
Impedimento / inidoneidade	**até 3 anos / 3 a 6 anos**	Art. 156
Limite de despesa com pessoal: Estados e Municípios	**60% da RCL**	LRF, art. 19
Resposta a pedido de informação (LAI)	**20 dias + 10**	Lei 12.527, art. 11

Valores da Lei 14.133 atualizados pelo Decreto federal 12.807/2025, em vigor desde 01/01/2026 (correção de 4,41% pelo IPCA-E). Como eles mudam todo ano, em 2027 haverá nova tabela.

Sumário

1. Administração Pública
2. Orçamento público
3. O que é licitação e por que existe
4. Modalidades, critérios, agentes e procedimentos auxiliares
5. Fase preparatória: planejar
8. Contrato administrativo
9. Recursos, sanções e crimes
10. Lei de Responsabilidade Fiscal
11. Controle e transparência
12. Mato Grosso: quadro-resumo
13. Comparativo 8.666 × 14.133 e glossário

6. Fase externa: a disputa
7. Contratação direta
14. Atividades, respostas e links

1. Administração Pública

EM PALAVRAS SIMPLES

"Administração Pública" é o **conjunto de órgãos e pessoas que cuidam dos serviços do governo**: escolas, hospitais, estradas, polícia, coleta de lixo. Funciona como uma empresa que pertence a todos nós. A diferença é que o administrador público **não é dono do dinheiro**. Como ele cuida do dinheiro dos outros, só pode fazer o que a lei manda ou permite.

1.1 Os entes da Federação

O Brasil é uma **federação** formada por União, Estados, Distrito Federal e Municípios (CF, art. 18). Todos são **autônomos**: têm seu próprio governo, suas leis e seu orçamento. Por isso, todos seguem a Lei 14.133 e a LRF.

EXEMPLO

Uma escola estadual em Cuiabá pertence ao **Estado de MT**, por meio da SEDUC. Uma creche municipal em Várzea Grande pertence ao **Município**. A UFMT pertence à **União**. Cada uma compra merenda seguindo a mesma lei de licitações, mas com o orçamento do seu próprio ente.

1.2 Administração direta e indireta

EM PALAVRAS SIMPLES

Pense no governo do Estado como uma **casa**. Os **órgãos** (as secretarias) são os **cômodos**: fazem parte da casa e não existem sozinhos. Por outro lado, as **entidades** (autarquias, fundações, empresas estatais) são como **casas construídas no terreno ao lado**, pois foram criadas pelo dono, mas têm "CPF próprio", ou seja, personalidade jurídica, e podem assinar contratos e ser processadas em nome próprio.

O QUE DIZ A LEI (DL 200/67, ARTS. 4º E 5º; CF, ART. 37, XIX)

Administração direta: os entes políticos e seus **órgãos**, que não têm personalidade jurídica. Surgem por **desconcentração**, ou seja, a divisão interna de tarefas.
Administração indireta: entidades com personalidade jurídica própria, criadas por lei ou com autorização legal. Surgem por **descentralização**, ou seja, a transferência de tarefas para outra pessoa jurídica.

Entidade	Em palavras simples	Regime / criação	Exemplos	Licita por
Autarquia	"Pedaço do Estado com CPF próprio" para atividade típica de governo	Direito público; **criada** por lei	DETRAN-MT, INSS	Lei 14.133
Fundação pública	Patrimônio dedicado a um fim social: ensino, pesquisa, cultura	Lei **autoriza**	UNEMAT, IBGE	Lei 14.133
Empresa pública	Empresa 100% do governo	Direito privado; lei autoriza	Caixa, Correios	**Lei 13.303/16**
Sociedade de economia mista	Empresa com ações na bolsa, mas controlada pelo governo	Direito privado (S.A.); lei autoriza	Banco do Brasil, Petrobras	**Lei 13.303/16**

CUIDADO

Estatais (empresas públicas e sociedades de economia mista) **não seguem a Lei 14.133** nas suas licitações. Elas seguem a **Lei das Estatais (13.303/2016)**, conforme o art. 1º, § 1º, da 14.133. Por consequência, apenas os **crimes** do Código Penal valem para todos.

1.3 Consórcios públicos (Lei 11.107/2005)

Municípios vizinhos, ou Estado e municípios, podem se unir num **consórcio público** para resolver problemas comuns: um hospital regional, um aterro sanitário, máquinas para estradas vicinais. O consórcio de direito público (associação pública) integra a administração indireta de todos os consorciados e **licita pela Lei 14.133**. Nos consórcios, os limites de **dispensa por valor são dobrados** (art. 75, § 2º).

1.4 Os princípios da Administração: "LIMPE"

Princípio	Em palavras simples	Exemplo de violação
Legalidade	O servidor só faz o que a lei permite. O cidadão, ao contrário, pode fazer tudo que a lei não proíbe	Comprar sem nenhuma previsão legal
Impessoalidade	Tratar todos igualmente, sem favorecer amigos nem perseguir inimigos	Edital "feito sob medida" para a empresa do primo
Moralidade	Agir com honestidade e ética, e não só dentro da lei	Comprar carro de luxo para o gabinete, mesmo "dentro do orçamento"
Publicidade	Dar transparência: os atos devem ser públicos	Esconder o contrato do site de transparência
Eficiência	Fazer bem feito, gastando bem	Licitação que leva 2 anos para comprar papel

CF, art. 37, caput. A Constituição de MT repete esses princípios no art. 129.

1.5 Regime jurídico e poderes da Administração

EM PALAVRAS SIMPLES

A Administração tem **mais poder** que o cidadão comum, porque defende o interesse de todos: pode alterar um contrato sozinha ou multar uma empresa. Em compensação, tem **mais amarras**: não pode gastar como quer, precisa licitar, fazer concurso e prestar contas. Esses dois lados são a **supremacia** e a **indisponibilidade** do interesse público.

Poder	Para quê	Exemplo em licitação
Vinculado × discricionário	Diz se a lei deixa ou não margem de escolha	A modalidade é definida pela lei (vinculado); decidir o que comprar envolve escolha (discricionário), sempre motivada
Hierárquico	Ordenar, rever e delegar dentro do órgão	A autoridade superior homologa a licitação
Disciplinar	Punir servidores e particulares com vínculo especial	Multar a empresa contratada
Regulamentar	Detalhar a lei para que ela seja aplicada	Decreto estadual 1.525/2022, que regulamenta a 14.133 em MT
De polícia	Limitar direitos individuais em favor da coletividade	Fiscalização sanitária e ambiental

1.6 Atos administrativos: anular ou revogar?

Todo ato administrativo tem cinco elementos: **competência** (quem pode), **finalidade** (para quê), **forma** (como), **motivo** (por quê) e **objeto** (o que produz). Se um deles tiver vício, o ato pode ser anulado.

	Anulação	Revogação
Motivo	**Ilegalidade**	**Conveniência e oportunidade**
Quem pode	A Administração ou o Judiciário	Só a Administração
Efeitos	Retroagem: o ato "nunca existiu"	Daqui para frente
Na licitação (art. 71)	Por ilegalidade insanável, indicando os atos viciados	Só por **fato superveniente** comprovado

Súmula 473 do STF. Nos dois casos, a 14.133 exige ouvir os interessados antes (art. 71, § 3º). Atos favoráveis ao particular só podem ser anulados em até 5 anos, salvo má-fé (Lei 9.784/99, art. 54).

1.7 Agentes públicos e responsabilidade

Agente público é todo aquele que exerce função pública, mesmo sem remuneração: agentes políticos (governador, prefeito, secretários, parlamentares), servidores estatutários, empregados públicos, temporários e particulares em colaboração, como mesários. O **ordenador de despesa** é a autoridade cujos atos geram empenho, autorização de pagamento ou gasto. Ele só deixa de ser responsável quando o Tribunal de Contas julga suas contas regulares (DL 200/67, art. 80).

O QUE DIZ A LEI

Estado (CF, art. 37, § 6º): responde de forma **objetiva** pelos danos que seus agentes causarem. A vítima não precisa provar culpa. O Estado depois cobra do agente, se ele agiu com dolo ou culpa.
Agente (LINDB, art. 28): nas decisões e opiniões técnicas, responde pessoalmente só por **dolo ou erro grosseiro**, isto é, erro evidente, que qualquer profissional diligente evitaria.
Defesa (Lei 14.133, art. 10): quem seguiu **parecer jurídico** e é processado tem direito à defesa pela **advocacia pública**, mesmo que já tenha deixado o cargo, salvo se houver prova de ato doloso.

Esfera	Quem julga	Exemplo de consequência
Administrativa	O próprio órgão (processo disciplinar)	Advertência, suspensão, demissão
Civil	Judiciário	Ressarcir o dano
Penal	Judiciário	Crimes do Código Penal
Controle externo	Tribunal de Contas	Multa, débito, inabilitação para cargo em comissão
Improbidade	Judiciário	Só com **dolo** (Lei 8.429/92, art. 1º, § 1º)

As esferas são independentes: o mesmo fato pode gerar processos em todas. MT A pretensão punitiva do TCE-MT prescreve em 5 anos (Lei estadual 11.599/2021).

Teste-se 1

1. O DETRAN-MT é órgão ou entidade? Ele segue a Lei 14.133 ou a 13.303?
2. Por que o Banco do Brasil não segue a Lei 14.133 nas suas licitações?
3. Qual princípio é violado quando o edital exige "experiência de 10 anos em Cuiabá" sem justificativa?
4. Um secretário revogou a licitação porque "mudou de ideia", sem nenhum fato novo. Isso é válido?
5. O pregoeiro seguiu um parecer jurídico e foi processado pelo ato. Quem faz a defesa dele?

2. Orçamento público

EM PALAVRAS SIMPLES

O orçamento público funciona como o **planejamento financeiro de uma família**, só que aprovado em lei. Primeiro a família define seus **sonhos para os próximos 4 anos**, como reformar a casa ou pagar a faculdade dos filhos: isso é o **PPA**. Depois, a cada ano, decide as **prioridades do próximo ano**: é a **LDO**. Por fim, faz a **lista detalhada do que vai ganhar e gastar no ano**: é a **LOA**. Como o gasto precisa estar previsto na LOA, o governo **não pode comprar** o que não está nela.

2.1 O tripé do orçamento (CF, art. 165)

Instrumento	Prazo	Para que serve	Exemplo em MT
PPA: Plano Plurianual	4 anos	Diretrizes, objetivos e metas de médio prazo	"Reduzir a evasão escolar no ensino médio até 2027"
LDO: Lei de Diretrizes Orçamentárias	1 ano	Metas e prioridades do ano seguinte; regras para fazer a LOA; Anexos de Metas e de Riscos Fiscais (LRF, art. 4º)	"Prioridade para a reforma de 50 escolas em 2027"
LOA: Lei Orçamentária Anual	1 ano	**Estima a receita e fixa a despesa**; reúne os orçamentos fiscal, de investimento das estatais e da seguridade social	"R$ 40 milhões para reforma de escolas estaduais"

2.2 Princípios e receitas

Princípios orçamentários: anualidade (o orçamento vale para um ano) · **unidade** (uma só lei orçamentária por ente) · **universalidade** (todas as receitas e despesas estão nela) · **exclusividade** (a LOA só trata de receita e despesa, CF, art. 165, § 8º) · **equilíbrio** · **não vinculação** dos impostos, salvo as exceções da Constituição (art. 167, IV).

Receitas correntes (Lei 4.320, art. 11)	Receitas de capital
Tributos, contribuições, receitas patrimoniais e de serviços, **transferências correntes**. Ex.: ICMS, IPVA, FPM	**Empréstimos**, **venda de bens**, amortização de empréstimos concedidos, **transferências de capital**. Ex.: financiamento do BNDES, imóvel vendido em leilão

> **CUIDADO**
> O dinheiro da venda de bens públicos (receita de capital) **não pode pagar despesa corrente**, como folha ou custeio, salvo a previdência (LRF, art. 44).

2.3 Classificação da despesa: o "código" que aparece no edital

> **EM PALAVRAS SIMPLES**
> Todo gasto público recebe um **código** que diz que tipo de despesa ele é, como uma etiqueta. Por isso o edital informa a "dotação orçamentária": ela mostra de qual "gaveta" do orçamento sai o dinheiro. Comprar com a etiqueta errada é falha que o controle aponta.

```
3  .  3  .  90  .  30
│     │     │      └─ Elemento: material de consumo
│     │     └─ Modalidade de aplicação: aplicação direta
│     └─ Grupo: outras despesas correntes
└─ Categoria econômica: 3 = corrente · 4 = capital (Lei 4.320, art. 12)
```

Código	Elemento	Exemplo
3.3.90.30	Material de consumo	Papel, combustível, medicamentos, gêneros alimentícios
3.3.90.36	Serviços de terceiros, pessoa física	Palestrante autônomo
3.3.90.37	Locação de mão de obra	Limpeza e vigilância terceirizadas
3.3.90.39	Serviços de terceiros, pessoa jurídica	Manutenção predial, eventos, consultoria
3.3.90.40	Serviços de tecnologia da informação, pessoa jurídica	Hospedagem em nuvem, suporte de sistemas
4.4.90.51	Obras e instalações	Construção de uma escola
4.4.90.52	Equipamentos e material permanente	Computadores, veículos, mobiliário

Padrão nacional da Portaria Interministerial STN/SOF 163/2001.

2.4 E se a LOA não previu? Créditos adicionais

Créditos adicionais são autorizações de despesa **não previstas** ou **com verba insuficiente** na LOA (Lei 4.320, arts. 40 a 46).

Tipo	Para quê	Como se abre
Suplementar	Reforçar uma dotação que já existe	Autorizado por lei (pode ser a própria LOA) e aberto por decreto
Especial	Despesa que não tem dotação específica	Lei específica + decreto
Extraordinário	Despesa urgente e imprevisível: guerra, comoção interna, calamidade	Decreto, com comunicação ao Legislativo (na União, medida provisória; CF, art. 167, § 3º)

Suplementar e especial exigem fonte de recurso (art. 43): superávit financeiro do ano anterior, excesso de arrecadação, anulação de outra dotação ou operação de crédito.

2.5 Mínimos constitucionais e contingenciamento

- **Educação:** Estados e Municípios aplicam pelo menos **25%** dos impostos e transferências (CF, art. 212)
- **Saúde:** Estados, **12%**; Municípios, **15%** (CF, art. 198, § 2º; LC 141/2012)
- **Contingenciamento** (LRF, art. 9º): se a arrecadação não acompanhar as metas, os Poderes **limitam empenhos** a cada bimestre. Por isso o registro de preços é útil: registra o preço sem obrigar a comprar

2.6 Os três passos para pagar uma despesa (Lei 4.320/64)

> **EM PALAVRAS SIMPLES**
> Imagine que você encomenda um bolo. Primeiro você **separa o dinheiro** na carteira: é o **empenho**. Em seguida, quando o bolo chega, você **confere se veio certo**: é a **liquidação**. Só então você **paga**: é o **pagamento**. O governo faz exatamente isso, nessa ordem, com documentos.

```
EMPENHO (art. 58)  ──►  LIQUIDAÇÃO (art. 63)  ──►  PAGAMENTO (art. 64)
reserva o dinheiro      confere a entrega           paga o fornecedor
no orçamento            (nota fiscal + atesto       (ordem bancária)
                         do fiscal do contrato)
```

O QUE DIZ A LEI

Art. 60: "É vedada a realização de despesa **sem prévio empenho**."
Art. 63: a liquidação verifica o direito do credor com base nos documentos que comprovam a entrega.
Restos a pagar (art. 36): despesas empenhadas e não pagas até 31 de dezembro. São *processados* se já liquidados e *não processados* se ainda não liquidados.

Tipo de empenho (art. 60)	Quando usar	Exemplo
Ordinário	Valor exato, pago de uma vez	10 cadeiras entregues numa única entrega
Estimativo (§ 2º)	Valor que não dá para saber antes	Conta de energia, combustível sob demanda
Global (§ 3º)	Valor certo, pago em parcelas	Contrato de limpeza por 12 meses

EXEMPLO

A Prefeitura compra 1.000 kg de arroz para a merenda por R$ 6.000. **1)** O setor financeiro emite a nota de empenho de R$ 6.000. **2)** O arroz chega, e o fiscal do contrato confere a quantidade e a qualidade e atesta a nota fiscal (liquidação). **3)** A tesouraria paga o fornecedor. Nesse caso, se o arroz chegar em 20/12 e o pagamento só sair em janeiro, a despesa vira **resto a pagar processado**.

CUIDADO: ORÇAMENTO E LICITAÇÃO ANDAM JUNTOS

Nenhuma contratação pode ser feita sem a **indicação dos créditos orçamentários** (Lei 14.133, art. 150). Quando a despesa é nova ou aumentada, a LRF ainda exige a **estimativa de impacto** e a **declaração do ordenador de despesa** antes de licitar (LRF, art. 16, § 4º). O capítulo 10 detalha esse ponto.

MATO GROSSO

A Lei estadual 12.523/2024 exige que as leis orçamentárias do Estado sejam publicadas de forma transparente e acessível ao cidadão.

Teste-se 2

1. Em que ordem acontecem empenho, pagamento e liquidação?
2. Qual das três leis orçamentárias "fixa a despesa" do ano?
3. Um computador foi entregue em dezembro, mas o fiscal ainda não conferiu. Que tipo de resto a pagar é esse?
4. Qual é o código de elemento de despesa para comprar 50 cadeiras?
5. A LOA não tem nenhuma dotação para um programa novo criado no meio do ano. Que crédito adicional é preciso?
6. Que tipo de empenho se usa para pagar a conta de água do ano?

3. O que é licitação e por que existe

EM PALAVRAS SIMPLES

Licitação é uma **"concorrência organizada"** que o governo faz antes de comprar. Quando você reforma sua casa, pode chamar o pedreiro que quiser, porque o dinheiro é seu. Com o dinheiro público, não é assim: o dinheiro é de todos. Por isso, o governo precisa **abrir a disputa para qualquer interessado**, com regras iguais, e escolher a **melhor proposta**. O resultado é evitar favorecimento e economizar dinheiro público.

O QUE DIZ A LEI

CF, art. 37, XXI: obras, serviços, compras e alienações são contratados mediante **processo de licitação pública** que assegure **igualdade de condições a todos os concorrentes**, *ressalvados os casos especificados na legislação*.
CF, art. 22, XXVII: só a **União** faz as **normas gerais**. Estados e municípios podem **regulamentar** e criar **normas específicas**, mas não podem contrariar a lei federal.
CF, art. 175: concessão e permissão de serviço público, como transporte coletivo e saneamento, **sempre** por licitação.

MATO GROSSO: O ESTADO NÃO PODE MUDAR A REGRA GERAL

A **Lei estadual 10.534/2017** aumentou, por conta própria, os valores das modalidades da antiga Lei 8.666. A carta-convite em obras, por exemplo, subiu para R$ 644 mil. Como valores e modalidades são **norma geral**, de competência da União, o **TJ-MT declarou a lei inconstitucional** em 2022 (ADI 1005837-70.2022.8.11.0000).
O que o Estado pode fazer: regulamentar. Em MT, a Lei 14.133 é regulamentada no Executivo estadual pelo **Decreto estadual 1.525/2022**, e a SEPLAG-MT edita instruções complementares.

3.1 Concessões e PPPs

	Concessão comum (Lei 8.987/95)	PPP (Lei 11.079/04)
Quem paga	O **usuário**, por tarifa	**Patrocinada:** tarifa + dinheiro público. **Administrativa:** só dinheiro público
Valor e prazo	Definidos no contrato	Mínimo de **R$ 10 milhões**; de **5 a 35 anos**
Licitação	Concorrência ou diálogo competitivo	Concorrência ou diálogo competitivo
Exemplo	Rodovia com pedágio	Iluminação pública, hospital, presídio

A Lei 14.133 se aplica subsidiariamente às concessões e PPPs (art. 186). A **permissão** também exige licitação e é formalizada por contrato de adesão (Lei 8.987, art. 40).

3.2 Para que serve a licitação (art. 11)

1. **Escolher a proposta mais vantajosa**, considerando o **ciclo de vida** do objeto
2. Garantir **tratamento igual** e **competição justa**
3. **Evitar** sobrepreço (preço acima do mercado), preço inexequível (barato demais para ser cumprido) e superfaturamento
4. Incentivar a **inovação** e o **desenvolvimento nacional sustentável**

EXEMPLO: "MAIS VANTAJOSO" NÃO É "MAIS BARATO"

Uma prefeitura vai trocar 5.000 lâmpadas da iluminação pública. A lâmpada comum custa R$ 10 e dura 1 ano. A lâmpada LED custa R$ 35, dura 10 anos e gasta 60% menos energia. Olhando o **ciclo de vida** (compra + energia + trocas), a LED é mais vantajosa, mesmo sendo mais cara na hora da compra.

3.3 Princípios da Lei 14.133 (art. 5º)

Além do LIMPE, a lei lista: interesse público · probidade administrativa · igualdade · **planejamento** · **transparência** · eficácia · **segregação de funções** · motivação · **vinculação ao edital** · **julgamento objetivo** · segurança jurídica · razoabilidade · competitividade · proporcionalidade · celeridade · economicidade · desenvolvimento nacional sustentável · e as regras da **LINDB**.

Princípio	Em palavras simples
Planejamento	Pensar antes de comprar: o que, quanto, quando e por quê
Segregação de funções	Quem pede, quem orça, quem julga e quem fiscaliza devem ser pessoas diferentes, para que ninguém "controle tudo sozinho"
Vinculação ao edital	O edital é a "regra do jogo". Depois de publicado, vale para todos, inclusive para a Administração
Julgamento objetivo	Escolher por critérios claros previstos no edital, e não por "gosto pessoal"
LINDB (arts. 20 a 30)	O gestor e o controlador devem pensar nas **consequências práticas** das decisões

3.4 Palavras-chave do art. 6º

Conceito	Em palavras simples
Bem ou serviço **comum** (XIII)	Dá para descrever com especificações usuais de mercado: papel, combustível, limpeza
Bem ou serviço **especial** (XIV)	Tão complexo ou variado que não cabe numa especificação usual; exige justificativa
Serviço **contínuo** (XV)	Atende necessidade permanente ou prolongada: vigilância, manutenção
Obra × **serviço de engenharia** (XII e XXI)	Obra cria ou altera de forma substancial o espaço físico (construir uma escola). Serviço de engenharia não chega a isso (manutenção, reparo)
Sobrepreço (LVI)	Preço orçado ou contratado muito acima do mercado. Acontece **antes** de pagar
Superfaturamento (LVII)	**Dano efetivo**: pagar por serviço não feito, material pior, medição inflada

3.5 Governança: a responsabilidade é da cúpula

Pelo art. 11, parágrafo único, a **alta administração** do órgão responde pela **governança das contratações**: deve criar processos de gestão de riscos e controles internos, monitorar as compras, alinhá-las ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover um ambiente íntegro. Licitação mal feita não é só problema do pregoeiro.

3.6 Quem pode e quem não pode participar (arts. 14 a 16)

Não pode disputar (art. 14)	Por quê
Autor do projeto básico ou executivo, ou empresa ligada a ele	Teria informação privilegiada
Quem está impedido por sanção, inclusive por empresa "de fachada"	Burlar a punição
Quem tem vínculo ou parentesco até o 3º grau com dirigente do órgão ou agente da licitação	Conflito de interesses
Empresas do mesmo grupo concorrendo entre si	Simulam competição
Condenado nos últimos 5 anos por trabalho infantil ou análogo ao de escravo	Proteção social

Consórcio de empresas (art. 15): soma as qualificações dos membros, tem empresa líder e **responsabilidade solidária**. O edital pode exigir de 10% a 30% a mais na qualificação econômica, salvo consórcio só de ME/EPP. **Cooperativas** (art. 16) podem participar se atuarem em regime cooperado real.

Teste-se 3

1. Um município de MT pode criar, por lei municipal, a modalidade "licitação simplificada"? Por quê?
2. Dê um exemplo em que a proposta mais barata não é a mais vantajosa.
3. O pregoeiro também pode ser o fiscal do contrato que ele mesmo licitou? Qual princípio está em jogo?
4. Qual é a diferença entre sobrepreço e superfaturamento?
5. O engenheiro que fez o projeto básico de uma escola pode disputar a licitação da obra?

4. Modalidades, critérios, agentes e procedimentos auxiliares

EM PALAVRAS SIMPLES

Modalidade é o **"tipo de disputa"**, ou seja, o formato do procedimento. **Critério de julgamento** é a **"regra para escolher o vencedor"**: o mais barato, o de melhor qualidade, ou uma combinação dos dois. Na lei nova, a modalidade é escolhida pelo **tipo de objeto**, e não mais pelo valor da compra.

4.1 As 5 modalidades (art. 28)

Modalidade	Para quê	Exemplo
Pregão	Bens e serviços **comuns**: aqueles que dá para descrever com especificações usuais de mercado (art. 6º, XIII)	Papel, combustível, merenda, computadores, limpeza, vigilância
Concorrência	Bens e serviços **especiais**, **obras** e serviços de engenharia	Construção de uma escola, sistema de gestão hospitalar sob medida
Concurso	Trabalho técnico, científico ou artístico, com **prêmio** ou remuneração	Projeto arquitetônico do novo parque da cidade

Modalidade	Para quê	Exemplo
Leilão	**Venda** de bens: imóveis e móveis inservíveis ou apreendidos	Venda de viaturas antigas da PM
Diálogo competitivo	**Inovação**, quando a Administração sabe o problema, mas não sabe qual é a solução	Sistema de detecção precoce de incêndios no Pantanal

CUIDADO

1. As modalidades **carta-convite** e **tomada de preços não existem mais**.
2. Não cabe pregão para obras, nem para serviços intelectuais especializados como projetos e pareceres. A exceção são os **serviços comuns de engenharia**, como manutenção predial simples (art. 29, parágrafo único).
3. É proibido inventar modalidades novas ou "misturar" as existentes (art. 28, § 2º).

EXEMPLO: O VALOR NÃO DEFINE MAIS A MODALIDADE

Na lei antiga, comprar R$ 150 mil em material de escritório podia ser por "convite" e comprar R$ 5 milhões exigia "concorrência". Com a lei nova, as duas compras são **pregão**, porque material de escritório é **bem comum**, qualquer que seja o valor.

4.2 Critérios de julgamento (art. 33)

Critério	Em palavras simples	Exemplo
Menor preço	Ganha quem cobra menos, desde que atenda ao edital	Resmas de papel A4
Maior desconto	Ganha quem dá o maior desconto sobre uma tabela de preços	Passagens aéreas, peças automotivas
Melhor técnica ou conteúdo artístico	Ganha a melhor qualidade técnica ou artística	Concurso de projeto de monumento
Técnica e preço	Nota que combina qualidade e preço; a técnica pesa no máximo 70% (art. 36, § 2º)	Consultoria para modernizar a gestão tributária
Maior lance	Ganha quem oferece mais dinheiro (leilão)	Venda de imóvel do Estado
Maior retorno econômico	Ganha quem gera mais economia; o contratado recebe parte dela	Contrato para reduzir a conta de energia dos prédios

4.3 Quem conduz a licitação (arts. 7º e 8º)

Agente	O que faz
Agente de contratação	Conduz a licitação, do edital à homologação. Deve ser **servidor efetivo** ou empregado público do quadro permanente
Pregoeiro	É o nome do agente de contratação no pregão
Comissão de contratação	No mínimo 3 membros. Pode substituir o agente em bens e serviços **especiais**. É obrigatória no diálogo competitivo, com 3 servidores efetivos
Equipe de apoio	Ajuda o agente ou o pregoeiro

Requisitos (art. 7º): preferencialmente servidor efetivo, com formação ou qualificação compatível, e sem ser cônjuge ou parente de licitantes ou contratados.

O agente de contratação **responde individualmente** pelos atos que pratica, salvo se induzido a erro pela equipe de apoio (art. 8º, § 1º). É proibido a ele admitir cláusulas que restrinjam a competição, criar preferências pela sede do licitante ou atuar com conflito de interesses (art. 9º).

4.4 Regimes de execução de obras (art. 46)

Regime	Em palavras simples	Quando costuma ser usado
Empreitada por preço unitário	Paga-se por unidade medida (m^3, km)	Quantidades incertas: terraplenagem, tapa-buraco
Empreitada por preço global	Preço certo e total	Projeto bem definido
Empreitada integral	Entrega pronta para funcionar	Hospital entregue equipado

Regime	Em palavras simples	Quando costuma ser usado
Contratação por tarefa	Pequenos trabalhos por preço certo	Pintura de uma sala
Contratação integrada	O contratado faz projeto básico, executivo e obra, a partir de um anteprojeto	Obras complexas
Contratação semi-integrada	O contratado faz projeto executivo e obra	Projeto básico pronto, com espaço para inovação
Fornecimento e serviço associado	Fornece e depois opera ou mantém	Equipamento com manutenção

CUIDADO
É vedado executar obra **sem projeto executivo** (art. 46, § 1º). Integrada e semi-integrada exigem **matriz de riscos** (art. 22, § 3º).

4.5 Procedimentos auxiliares (art. 78)

EM PALAVRAS SIMPLES
Procedimentos auxiliares **não são modalidades**. São ferramentas que ajudam a comprar melhor: cadastrar todos os interessados, aprovar fornecedores ou produtos antes, pedir estudos ao mercado ou registrar preços para depois.

Procedimento	Para quê	Exemplo
Credenciamento (art. 79)	Contratar **todos** que aceitarem condições e preço fixados pela Administração. A contratação é por inexigibilidade (art. 74, IV)	Clínicas para exames; passagens aéreas (mercado com preço que oscila)
Pré-qualificação (art. 80)	Aprovar antes licitantes ou produtos; vale até 1 ano	Marcas de pneus aprovadas em teste
PMI (art. 81)	Pedir estudos e projetos à iniciativa privada; quem paga é o vencedor da futura licitação	Estudo para uma PPP de resíduos sólidos
Registro de preços (arts. 82 a 86)	Registrar preços para compras futuras	Material de limpeza para o ano
Registro cadastral (arts. 87 e 88)	Cadastro unificado de fornecedores, com nota de desempenho	Sicaf e cadastro do PNCP

4.6 Margem de preferência (art. 26)

A Administração pode aceitar pagar até **10%** a mais por bens e serviços **nacionais** ou por bens **reciclados, recicláveis ou biodegradáveis**, e até **20%** por produtos nacionais resultantes de **inovação tecnológica** feita no País. A margem não se aplica se a produção nacional não der conta da quantidade licitada.

Teste-se 4

1. Qual modalidade usar para contratar a construção de uma ponte? E para comprar pneus?
2. A Secretaria quer vender 30 carros velhos. Qual é a modalidade e o critério?
3. Uma prefeitura pode fazer uma "tomada de preços" em 2026?
4. O município quer contratar todas as clínicas que aceitarem a sua tabela de preços para exames. Qual procedimento usar?
5. Em que regime o contratado faz o projeto básico, o projeto executivo e a obra?

5. Fase preparatória: planejar a contratação

EM PALAVRAS SIMPLES
Antes de uma viagem, você decide para onde vai, quanto vai gastar, pesquisa os preços e prevê o que pode dar errado. A **fase preparatória** é isso no governo: acontece **"dentro de casa"**, antes de o edital ser publicado. Por essa razão, quase todos os problemas de uma licitação, como preço errado, especificação ruim ou compra desnecessária, **nascem aqui**.

5.1 As fases do processo (art. 17)

```
1. PREPARATÓRIA (interna) → 2. Divulgação do edital → 3. Propostas e lances → 4. Julgamento
→ 5. Habilitação → 6. Recursos → 7. Homologação
```

O caminho dentro da fase preparatória:

```
PCA → DFD → ETP → Riscos → TR ou Projeto básico → Pesquisa de preços → Edital → Parecer jurídico →
Autorização
```

Documento	Em palavras simples	Na lei
PCA: Plano de Contratações Anual	A "lista de compras do ano" do órgão	Art. 12, VII. Feito a partir dos DFDs, alinhado ao planejamento e à LOA, e publicado no site
DFD: Documento de Formalização da Demanda	O "pedido" do setor: "preciso disso, por este motivo"	Base do PCA e do processo
ETP: Estudo Técnico Preliminar	O "estudo de alternativas": qual a **melhor solução** para o problema?	Art. 6º, XX, e art. 18, § 1º
Matriz de riscos	"O que pode dar errado, e quem paga se der?"	Art. 22. Obrigatória em grande vulto e em contratação integrada ou semi-integrada
TR: Termo de Referência	A "descrição detalhada" do que será comprado e de como será entregue	Art. 6º, XXIII (bens e serviços)
Projeto básico	O mesmo que o TR, para obras e engenharia	Art. 6º, XXV
Parecer jurídico	A "revisão do advogado público" antes de publicar	Art. 53

5.2 Estudo Técnico Preliminar: o coração do planejamento

EXEMPLO DE ETP NA PRÁTICA

Problema: as escolas municipais não têm laboratório de informática.
Alternativas: (a) comprar 200 computadores; (b) alugar computadores com manutenção incluída; (c) usar tablets e internet.
Análise: comprar custa R$ 700 mil, mas exige técnico de manutenção. Alugar custa R$ 18 mil por mês, com reposição garantida. Tablets são mais baratos, mas não servem para as aulas de programação.
Conclusão: a locação com manutenção atende melhor, porque o município não tem equipe técnica. Esse raciocínio **tem que estar escrito** no ETP.

Elementos do ETP (art. 18, § 1º). Os marcados com ★ são **obrigatórios**; se algum dos outros faltar, é preciso justificar (§ 2º):

1. ★ Descrição da **necessidade**
2. Previsão no PCA
3. Requisitos da contratação
4. ★ Estimativa das **quantidades**
5. Levantamento de mercado
6. ★ Estimativa do **valor**
7. Descrição da solução como um todo
8. ★ Justificativa do **parcelamento** ou não
9. Resultados pretendidos
10. Providências prévias
11. Contratações correlatas
12. Impactos ambientais
13. ★ **Conclusão** sobre a viabilidade

CUIDADO: PARCELAR É DIFERENTE DE FRACIONAR

Parcelar (correto) é dividir uma compra grande em **itens ou lotes** dentro da **mesma licitação**, para que mais empresas, inclusive pequenas, possam disputar. É a regra.
Fracionar (irregular) é dividir a despesa em **várias compras pequenas ao longo do ano** para **fugir da licitação**. Veja o capítulo 7.

5.3 Termo de Referência e especificação

O TR (art. 6º, XXIII) descreve: objeto e quantidades · fundamentação · solução · requisitos · modelo de execução · modelo de gestão · medição e pagamento · forma de seleção do fornecedor · estimativa de valor · adequação orçamentária.

EXEMPLO: ESPECIFICAÇÃO RUIM × BOA

Ruim: "Notebook marca X, modelo Y". Direciona para uma marca e restringe a disputa.
Boa: "Notebook com processador de desempenho mínimo equivalente a N pontos no teste Z, 16 GB de memória, SSD de 512 GB, garantia de 36 meses no local". Descreve o **desempenho**, não a marca.
A marca só pode ser indicada excepcionalmente, com justificativa, para padronização, compatibilidade ou como referência ("ou equivalente"), conforme o art. 41.

MATO GROSSO

Lei estadual 11.360/2021 (no mesmo sentido do art. 20 da 14.133): os bens devem ter **qualidade comum**. É proibido comprar **artigos de luxo** e incluir bebida alcoólica no objeto.
Lei estadual 12.148/2023: no Estado, a contratação é de **grande vulto** acima de **R$ 50 milhões**, contra R$ 261,97 milhões na regra federal de 2026. Acima desse valor, a matriz de riscos e o programa de integridade do vencedor passam a ser obrigatórios.

5.4 Pesquisa de preços (art. 23)

EM PALAVRAS SIMPLES

Antes de comprar, o governo precisa saber **quanto a coisa custa de verdade**. Esse valor estimado serve de "teto": se todas as propostas vierem acima dele, há algo errado. Por isso, erro na estimativa esvazia a licitação ou faz o governo pagar caro demais.

Fontes admitidas (art. 23, § 1º), que podem ser combinadas:

1. **Painel de preços / PNCP**: preços já contratados por outros órgãos (mediana)
2. **Contratações similares** da Administração no último **1 ano**
3. **Mídia especializada**, tabelas oficiais e sites de domínio amplo, com data e hora do acesso
4. **Pesquisa direta com no mínimo 3 fornecedores**, com pedido formal de cotação
5. Base nacional de **notas fiscais eletrônicas**

Regulamento federal: IN SEGES/ME 65/2021. Em MT, o Decreto 1.525/2022 trata da pesquisa de preços. Órgãos estaduais também usam o PNCP e o sistema **Radar do TCE-MT** como fontes, e a Lei 12.069/2023 obriga a divulgar as notas fiscais emitidas para o Estado.

CUIDADO

Pedir orçamento só a três "fornecedores conhecidos" é o método mais citado pelos Tribunais de Contas, porque é fácil de manipular. **Priorize as fontes públicas** (1 e 2), descarte preços fora do padrão do mercado e **registre tudo**: data, fonte e método de cálculo.

Teste-se 5

1. Quais são os 5 elementos obrigatórios do ETP?
2. Dividir a compra de 200 computadores em 4 lotes regionais, na mesma licitação, é parcelamento ou fracionamento?
3. Cite duas fontes de pesquisa de preço que não dependem de pedir orçamento a fornecedores.

6. Fase externa: a disputa

EM PALAVRAS SIMPLES

A fase externa é a **"partida" propriamente dita**. O governo publica o edital (as regras), as empresas mandam propostas e dão lances, e o governo vê quem ofereceu a melhor proposta. **Só depois** confere os documentos **apenas do vencedor**. É como num concurso: primeiro se corrige a prova, e só os aprovados entregam os documentos.

```
Divulgação → Propostas/lances → JULGAMENTO → HABILITAÇÃO (só do 1º colocado) → Recurso (fase única) → Homologação
Forma preferencialmente ELETRÔNICA. A presencial precisa de motivação e de gravação em áudio e vídeo (art. 17, § 2º).
```

6.1 Divulgação e prazos

Onde publicar (art. 54): obrigatoriamente no **PNCP** (Portal Nacional de Contratações Públicas), com **extrato** no Diário Oficial e em jornal diário de grande circulação.

Prazo mínimo entre a publicação e as propostas (art. 55), em dias úteis	Dias
Bens, por menor preço ou maior desconto	**8**
Bens, por outros critérios	**15**
Serviços comuns e obras ou serviços comuns de engenharia, por menor preço ou maior desconto	**10**
Serviços especiais e obras ou serviços especiais de engenharia, por menor preço ou maior desconto	**25**
Contratação integrada / semi-integrada e demais casos	**60 / 35**
Maior lance (leilão)	**15**
Técnica e preço; melhor técnica ou conteúdo artístico	**35**

EXEMPLO

Edital de pregão para compra de cadeiras publicado no PNCP numa segunda-feira. O prazo mínimo é de 8 dias úteis: exclui-se o dia da publicação, contam-se só os dias úteis (sem fins de semana e feriados) e inclui-se o último dia (art. 183). Na prática, a sessão fica para cerca de duas semanas depois da publicação, e nunca antes de esgotado esse prazo.

6.2 Impugnação e esclarecimento (art. 164)

Qualquer pessoa, até **3 dias úteis antes** da abertura, pode pedir esclarecimento ou **impugnar** (contestar) o edital. A Administração responde em até 3 dias úteis. Se a resposta mudar as regras que afetam as propostas, o prazo reabre (art. 55, § 1º).

6.3 Disputa e julgamento

Modo de disputa (art. 56)	Como funciona	Restrição
Aberto	Lances públicos, como num leilão ao contrário	Proibido na técnica e preço
Fechado	Propostas sigilosas até a abertura	Proibido sozinho no menor preço e no maior desconto
Combinado	Aberto + fechado, em sequência	Sem restrição

- **Negociação** (art. 61): mesmo depois de vencer, o primeiro colocado pode ser chamado a baixar o preço
- **Desclassificação** (art. 59): proposta com vício insanável, fora do edital, acima do orçamento ou **inexequível**. Em obras e engenharia, presume-se inexequível o que ficar **abaixo de 75%** do orçamento
- **Orçamento sigiloso** (art. 24): o valor estimado pode ficar em segredo até o fim dos lances, para não "ancorar" as propostas, mas nunca para os órgãos de controle

Inexequibilidade	Obras e serviços de engenharia	Bens e serviços em geral
Regra	Inexequível abaixo de **75%** do orçado (art. 59, § 4º)	A lei não fixa percentual
Zona de atenção	Abaixo de **85%**: garantia adicional (art. 59, § 5º)	Preço muito baixo leva a **diligência**
Como decidir	Preço global e preços unitários relevantes	O licitante tem a chance de **provar** que consegue cumprir (art. 59, § 2º)

6.4 Desempate e micro e pequenas empresas

EM PALAVRAS SIMPLES

A lei dá uma **"vantagem de largada"** às micro e pequenas empresas (ME/EPP), para que elas consigam competir com as grandes. O principal benefício é o **"empate ficto"**: mesmo que a pequena empresa tenha ofertado um pouco mais caro, ela ganha a chance de **cobrir a melhor oferta** e ficar com o contrato.

Benefício para ME/EPP (LC 123/2006, arts. 42 a 49, aplicados pelo art. 4º da 14.133)	Regra
Empate ficto (art. 44)	Proposta da ME/EPP até **10%** acima da melhor, ou até **5% no pregão**, é considerada "empatada", e a ME/EPP pode cobrir a oferta
Regularidade fiscal tardia (art. 43)	Certidão com problema? A ME/EPP tem **5 dias úteis**, prorrogáveis, para regularizar depois de ser declarada vencedora
Licitação exclusiva (art. 48, I)	Itens de até **R$ 80 mil**: só ME/EPP disputam
Cota reservada (art. 48, III)	Em bens divisíveis, até **25%** do objeto reservado a ME/EPP
Subcontratação (art. 48, II)	Em obras e serviços, o edital pode exigir subcontratar ME/EPP

EXEMPLO DE EMPATE FICTO NO PREGÃO

Melhor lance: R$ 100.000, de uma grande empresa. A EPP ficou em segundo com R$ 104.000 (4% acima, dentro dos 5%). O pregoeiro convoca a EPP, que tem 5 minutos para apresentar um lance menor que R$ 100.000. Se ela oferecer R$ 99.900, **vence**.

Se ainda houver empate (art. 60): 1º disputa final · 2º desempenho em contratos anteriores · 3º ações de **equidade entre homens e mulheres** · 4º **programa de integridade**. Depois disso, preferência para empresas do **Estado** do órgão, brasileiras, que investem em pesquisa no País e que praticam mitigação climática.

MATO GROSSO

LC estadual 605/2018 (Estatuto da ME, EPP e MEI de MT) repete e detalha esses benefícios no Estado, inclusive a descentralização das compras para favorecer fornecedores locais. A Lei 10.803/2019 dá preferência, em caso de empate, a bens e empresas de MT.

6.5 Habilitação: "você tem condições de cumprir o contrato?"

Tipo	Pergunta que responde	Documentos típicos
Jurídica	A empresa existe legalmente?	Contrato social, CNPJ
Técnica	Ela sabe fazer?	Atestados de serviços anteriores, registro no conselho profissional
Fiscal, social e trabalhista	Ela está em dia com impostos e obrigações?	Certidões negativas, FGTS, débitos trabalhistas (CNDT)
Econômico-financeira	Ela tem saúde financeira?	Balanço, índices, certidão de falência

Limites que a lei impõe à habilitação	Artigo
Atestados só das **parcelas de maior relevância** (4% ou mais do valor total)	Art. 67, § 1º
Quantidade mínima nos atestados: até **50%** dessas parcelas, sem limitar por tempo ou local	Art. 67, § 2º
Serviços contínuos: experiência mínima de até **3 anos**	Art. 67, § 5º
Capital ou patrimônio líquido mínimo: até **10%** do valor estimado	Art. 69, § 4º
Vedado exigir faturamento mínimo e índices de rentabilidade ou lucratividade	Art. 69, § 2º
Vistoria só se imprescindível, sempre substituível por declaração do responsável técnico	Art. 63, §§ 2º e 3º

O TCU consolidou esses limites nas Súmulas 247 (adjudicação por item em objeto divisível), 263 (atestados proporcionais), 272 (vedado exigir na habilitação o que gera custo antes do contrato) e 289 (índices contábeis justificados).

CUIDADO

Exigir documentos demais **afasta concorrentes** e é um dos principais motivos de impugnação. Peça apenas o **indispensável** para garantir que o contrato será cumprido. Depois da entrega, a comissão pode fazer **diligências** para esclarecer dúvidas (art. 64).

MT A Constituição de MT (art. 129, XI) exige comprovar a regularidade previdenciária e trabalhista nas licitações estaduais.

6.6 Fim da licitação e registro de preços

Art. 71: depois dos recursos, a autoridade pode **sanear** falhas, **revogar** (por conveniência, diante de fato novo), **anular** (por ilegalidade) ou **adjudicar e homologar**, isto é, confirmar o resultado e entregar o objeto ao vencedor.

EM PALAVRAS SIMPLES: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)

É como **"congelar o preço"** no mercado: o governo licita e registra o preço por **1 ano** (prorrogável por mais 1, art. 84), mas só compra **quando e quanto precisar**, sem obrigação de comprar tudo. Serve para itens de consumo frequente, como material de limpeza e medicamentos.

"Carona" (art. 86): outro órgão pode aderir à ata, até **50%** das quantidades por órgão e até o **dobro** no total.

No SRP há o **órgão gerenciador** (conduz a licitação e administra a ata), os **participantes** (entram desde o início) e os **não participantes** ("caronas"), que precisam demonstrar a vantagem da adesão. O SRP cabe também para obras e serviços de engenharia, com rotina de controle (art. 82, § 5º).

6.7 Concurso, leilão e diálogo competitivo: o que muda no rito

Modalidade	Particularidades
Leilão (art. 31)	Pode ser feito por leiloeiro oficial ou servidor. O edital traz a avaliação e o preço mínimo. **Não tem habilitação**: homologa-se após os lances, os recursos e o pagamento. Imóvel exige autorização legislativa e avaliação (art. 76)
Concurso (art. 30)	O edital define a qualificação, as regras e o prêmio. No concurso de projeto, o vencedor cede os direitos patrimoniais
Diálogo competitivo (art. 32)	Manifestação de interesse em pelo menos 25 dias úteis → pré-seleção → diálogos **gravados** → novo edital com a solução → propostas em pelo menos 60 dias úteis

6.8 Obras: orçamento, riscos e garantias

- **Orçamento** (art. 23, § 2º): custos unitários até a mediana do **SINAPI** (edificações) ou do **SICRO** (transportes), mais o **BDI** (administração central, seguros, riscos, despesas financeiras, tributos e lucro) e os encargos sociais. Sem recursos da União, Estados e municípios podem usar tabela própria (§ 3º)
- **Matriz de riscos**: diz quem arca com cada evento futuro. Obrigatória em obras de grande vulto e nos regimes integrado e semi-integrado (art. 22, § 3º). Cumprida a matriz, quem assumiu o risco não pede reequilíbrio por ele (art. 103, § 5º)
- **Garantias**: em grande vulto, seguro-garantia de até 30% com **cláusula de retomada**, em que a seguradora conclui a obra se a construtora abandonar (arts. 99 e 102)
- **Solidez**: o construtor responde por pelo menos **5 anos** após o recebimento definitivo (art. 140, § 6º)

MATO GROSSO

No Estado, grande vulto é acima de **R$ 50 milhões** (Lei 12.148/2023). A partir desse valor, a matriz de riscos é obrigatória e o vencedor deve implantar programa de integridade em 6 meses (art. 25, § 4º).

Teste-se 6

1. Na Lei 14.133, quem apresenta os documentos de habilitação: todos os licitantes ou só o vencedor?
2. Melhor lance: R$ 50.000. Uma ME ofereceu R$ 53.000 num pregão. Ela tem direito ao empate ficto?
3. Qual é a diferença entre revogar e anular uma licitação?
4. O edital exige atestado de 100% da quantidade licitada. Isso é permitido?
5. Uma obra orçada em R$ 1 milhão recebe proposta de R$ 700 mil. O que acontece? E se fosse de R$ 800 mil?

7. Contratação direta: dispensa e inexigibilidade

EM PALAVRAS SIMPLES

Às vezes o governo pode contratar **sem licitação**. Há dois casos diferentes:
Inexigibilidade: não dá para competir. Só existe um fornecedor possível, como o único representante de um equipamento ou um artista específico para o show do aniversário da cidade.
Dispensa: daria para competir, mas a lei **permite não licitar** porque não compensa (valor baixo) ou porque não dá tempo (emergência).
Nos dois casos, contratar sem licitação **não é contratar sem regras**: há um processo a seguir.

7.1 O processo obrigatório (art. 72)

1. DFD, ETP e TR, quando cabíveis
2. Estimativa de despesa (art. 23)
3. Pareceres jurídico e técnico
4. Comprovação de dinheiro no orçamento
5. Habilitação do contratado
6. **Por que este fornecedor?** (razão da escolha)
7. **Por que este preço?** (justificativa de preço)
8. Autorização da autoridade competente

O ato que autoriza a contratação direta tem de ser divulgado em sítio eletrônico oficial.

7.2 Inexigibilidade (art. 74): competição impossível

Hipótese	Exemplo
I. Fornecedor **exclusivo**	Peça de reposição vendida só pelo fabricante do tomógrafo do hospital
II. **Artista** consagrado pela crítica ou pelo público	Show de uma dupla sertaneja famosa na festa da cidade
III. Serviço técnico **intelectual** com profissional de **notória especialização**	Parecer de um jurista renomado sobre uma questão complexa; treinamento muito especializado
IV. **Credenciamento**	Cadastrar todos os laboratórios que aceitem a tabela de preços do município: todos os que quiserem podem ser contratados
V. Compra ou aluguel de **imóvel** único para a necessidade	Alugar o único prédio, perto do fórum, com o tamanho necessário para a Defensoria

CUIDADO

É **proibida a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação** (art. 74, III). E "notória especialização" não é o mesmo que "ser conhecido do prefeito": é preciso provar com estudos, experiência, publicações e equipe.

7.3 Dispensa por valor (art. 75, I e II)

Hipótese	Valor original da lei	Valor em 2026
I. Obras, serviços de engenharia e manutenção de veículos	R$ 100.000,00	**R$ 130.984,20**
II. Demais compras e serviços	R$ 50.000,00	**R$ 65.492,11**

O QUE DIZ A LEI: COMO SOMAR (ART. 75, § 1º)

O limite não vale "por compra". Vale para a **soma de tudo o que a unidade gestora gastar no exercício (ano) com objetos da mesma natureza**, ou seja, do mesmo ramo de atividade.
Dispensa eletrônica (§ 3º): deve-se, preferencialmente, publicar um aviso por pelo menos **3 dias úteis** para receber outras propostas. É uma "mini disputa" que costuma baixar o preço.

EXEMPLO: FRACIONAMENTO

Uma Secretaria compra material de limpeza por dispensa: R$ 40 mil em janeiro e R$ 35 mil em março. **Soma: R$ 75 mil**, acima do limite de R$ 65.492,11. Isso é **fracionamento**: a despesa foi dividida para caber na dispensa. É irregular e pode configurar **crime** (CP, art. 337-E, de 4 a 8 anos de reclusão).
Como evitar: planejar o consumo do ano no PCA e fazer um **pregão com registro de preços**.

7.4 Outras dispensas previstas em lei

- **III. Licitação deserta ou fracassada:** ninguém apareceu (deserta) ou ninguém foi aceito (fracassada) há menos de 1 ano. Pode-se contratar direto, mantidas as mesmas condições do edital
- **VIII. Emergência ou calamidade:** só o necessário para atender à situação, por no máximo **1 ano**, **vedadas a prorrogação e a recontratação** da mesma empresa por esse motivo
- **IX:** contratar entidade pública criada para esse fim · **XV:** instituição de pesquisa, ensino ou desenvolvimento institucional

EXEMPLO: EMERGÊNCIA VERDADEIRA × "EMERGÊNCIA FABRICADA"

Verdadeira: uma enchente derruba a ponte de acesso a uma comunidade rural. A prefeitura contrata uma construtora por dispensa emergencial para fazer uma passagem provisória.
Fabricada: o contrato de coleta de lixo vence em março, a prefeitura "esquece" de licitar e, em abril, contrata por emergência. A falta de planejamento **não justifica a dispensa** e gera responsabilização do gestor.

MATO GROSSO

O **TCE-MT** tem competência expressa para verificar a legalidade, a legitimidade e a economicidade de dispensas e inexigibilidades (LC 269/2007, art. 1º, V). No Executivo estadual, as contratações diretas seguem também o Decreto 1.525/2022.

7.5 Dispensa eletrônica e Contrata+Brasil

Dispensa eletrônica (IN SEGES/ME 67/2021, alterada pela IN SEGES/MGI 8/2023): aviso publicado por pelo menos 3 dias úteis, propostas, **lances**, aceitação e habilitação, como um "minipregão". Para somar o limite anual, "mesma natureza" é o **ramo de atividade** do fornecedor no Sicaf, ligado à classe de material ou à descrição do serviço no catálogo federal.

Contrata+Brasil (IN SEGES/MGI 52/2025, alterada pela IN 460/2025): plataforma federal para bens e serviços comuns, inclusive de engenharia, por credenciamento e chamadas públicas. O órgão comprador fica dispensado de análise de riscos, TR e edital, e há prioridade para fornecedores locais ou regionais. É voltada a pequenos negócios e MEIs, como pequenos reparos em prédios públicos.

Teste-se 7

1. Contratar o único show de um cantor famoso é dispensa ou inexigibilidade?
2. Até quanto se pode comprar material de escritório por dispensa em 2026? Esse limite vale por compra?
3. Um contrato emergencial pode ser prorrogado por mais 6 meses?
4. Em março a Secretaria comprou R$ 20 mil em pneus por dispensa. Em outubro quer comprar mais R$ 58 mil, também por dispensa. Pode?

8. Contrato administrativo

EM PALAVRAS SIMPLES

O contrato com o governo é diferente de um contrato entre particulares. Como o governo defende o interesse de todos, ele tem alguns **"superpoderes"**: pode mudar parte do contrato, encerrá-lo antes e aplicar multas. Em troca, a lei protege o contratado: o governo **não pode mexer no lucro combinado** sem compensá-lo.

8.1 Características

- **Escrito e formal.** O contrato verbal só é admitido em pequenas compras de pronto pagamento até **R$ 13.098,41** (2026)
- **Só vale depois de publicado no PNCP** (art. 94), assim como os aditivos
- Segue o **edital** e a **proposta** vencedora
- Cláusulas necessárias (art. 92): objeto, preço, pagamento, **reajuste**, prazos, **dotação orçamentária**, garantias, penalidades, extinção, matriz de riscos...

8.2 Os "superpoderes" da Administração (art. 104)

Prerrogativa	Exemplo
Modificar unilateralmente	Aumentar em 20% a quantidade de merenda porque abriram novas turmas
Extinguir unilateralmente	Encerrar o contrato de uma empresa que atrasa sistematicamente
Fiscalizar	O fiscal verifica cada entrega
Aplicar sanções	Multa por atraso
Ocupar provisoriamente	Assumir temporariamente o serviço essencial abandonado, como a coleta de lixo

Limite (art. 104, § 1º): as cláusulas econômico-financeiras não podem ser alteradas sem a concordância do contratado.

8.3 Prazos e garantias

Tipo de contrato	Prazo máximo
Regra geral	Vigência do crédito orçamentário
Serviços e fornecimentos contínuos (limpeza, vigilância, merenda)	Até **5 anos** (art. 106), prorrogáveis até **10 anos** no total (art. 107)
Contratos que geram receita ou economia	Até 10 anos sem investimento, ou 35 anos com investimento (art. 110)

Garantia (arts. 96 a 102): é um "seguro" de que o contratado vai cumprir. Só é exigida se o edital prever, e o **contratado escolhe** a modalidade: caução em dinheiro, seguro-garantia ou fiança bancária. Vai até **5%** do valor, ou **10%** com justificativa. Em obras de grande vulto, pode chegar a **30%** com cláusula de retomada, em que a seguradora assume a obra se a construtora abandonar.

8.4 Alterações e manutenção do preço

O QUE DIZ A LEI (ARTS. 124 E 125)
Unilateral: mudança do projeto (qualitativa) ou da quantidade (quantitativa). O contratado é obrigado a aceitar acréscimos ou supressões de até **25%** do valor inicial, ou até **50%** em acréscimos no caso de **reforma** de edifício ou equipamento.
Por acordo: troca da garantia, do regime de execução, da forma de pagamento ou **reequilíbrio econômico-financeiro**.

Instituto	Em palavras simples	Exemplo
Reajuste (art. 6º, LVIII)	Correção anual pelo índice previsto no contrato	Contrato de manutenção corrigido pelo IPCA após 12 meses
Repactuação (art. 6º, LIX)	Recalcular custos em serviços com muita mão de obra	Nova convenção coletiva aumenta o salário dos vigilantes
Reequilíbrio	Compensar um fato imprevisível que desequilibrou o contrato	Alta brusca e extraordinária do asfalto por uma crise internacional

8.5 Fiscal e gestor do contrato (art. 117)

EM PALAVRAS SIMPLES
O **fiscal** é o "olho do governo" na execução. Ele confere se o que foi pago foi entregue, anota os problemas e **atesta a nota fiscal**, e é esse atesto que permite a liquidação da despesa. O **gestor** cuida da parte administrativa: prazos, aditivos, prorrogações e sanções. Ambos devem ser **designados formalmente** e **capacitados**.

CUIDADO
Atestar uma nota fiscal sem conferir a entrega ("atestado de favor") é uma das irregularidades mais comuns e pode gerar responsabilização pessoal do fiscal pelo prejuízo.

8.6 Subcontratação, recebimento e pagamento

- **Subcontratação** (art. 122): só de partes do objeto, até o limite autorizado, com prova da capacidade técnica do subcontratado. Proibida com parentes ou pessoas ligadas aos agentes do órgão. A responsabilidade continua sendo

do contratado

- **Recebimento** (art. 140): **provisório** pelo fiscal e **definitivo** por servidor ou comissão designada, com termo detalhado. Em compras, o provisório é sumário. O objeto pode ser rejeitado no todo ou em parte
- **Ordem cronológica** (art. 141): os pagamentos seguem a fila, por fonte de recurso e por categoria (bens, locações, serviços e obras). Furar a fila exige justificativa prévia e aviso ao controle interno e ao Tribunal de Contas. A ordem é publicada todo mês
- **Parcela incontroversa** (art. 143): o que não está em discussão é pago no prazo
- **Pagamento antecipado é vedado** (art. 145), salvo se gerar economia ou for indispensável, com justificativa prévia

8.7 Terceirização com mão de obra dedicada

> **O QUE DIZ A LEI (ART. 121)**
> Os encargos trabalhistas são do contratado. Mas, nos serviços com **dedicação exclusiva de mão de obra**, se houver **falha na fiscalização**, a Administração responde **solidariamente** pelos encargos previdenciários e **subsidiariamente** pelos trabalhistas (§ 2º). Para se proteger, pode usar **conta vinculada** (valores impenhoráveis), pagar férias, 13º e rescisões só quando ocorrerem, ou pagar diretamente os empregados descontando da fatura (§ 3º).

A **IN SEGES/MGI 176/2024** (federal) manda identificar a convenção coletiva da categoria e fixar **custos mínimos** (salário, auxílio-alimentação e benefícios gerais) que as propostas devem respeitar.

8.8 Nulidades e solução de conflitos

Nulidade (arts. 147 a 150): antes de anular ou paralisar um contrato irregular, a autoridade pesa o **interesse público**: custo da paralisação, deterioração do que já foi feito, empregos, custo de nova licitação. Se anular for pior, o contrato continua e a irregularidade se resolve por indenização, com punição dos responsáveis. A nulidade pode valer só daqui a até 6 meses, prorrogáveis uma vez, para dar tempo de contratar de novo.

Meios alternativos (arts. 151 a 154): **conciliação**, **mediação**, **comitê de resolução de disputas** e **arbitragem** (sempre de direito e pública), para direitos patrimoniais como reequilíbrio e indenizações.

8.9 Extinção (arts. 137 a 139)

O contrato pode ser extinto de forma **unilateral** (pela Administração), **consensual** (por acordo) ou **judicial ou arbitral**. O contratado também tem direitos: pode pedir a extinção se o governo **atrasar os pagamentos por mais de 2 meses** (art. 137, § 2º, IV).

Teste-se 8

1. Um contrato de R$ 1 milhão para fornecer merenda pode ser aumentado unilateralmente em quanto, no máximo?
2. Um contrato de limpeza assinado em 2026 pode durar até quando, no máximo, somando as prorrogações?
3. Qual é a diferença entre o fiscal e o gestor do contrato?
4. A empresa de limpeza deixou de pagar as férias dos empregados. A Administração pode ser cobrada?
5. Pode-se pagar uma fatura fora da ordem cronológica?

9. Recursos, sanções e crimes

9.1 Recursos: "não concordo com a decisão"

> **EM PALAVRAS SIMPLES**
> Quem participa da licitação e não concorda com uma decisão, como a desclassificação da própria proposta ou a vitória de um concorrente, pode **recorrer**. No pregão, é preciso avisar **na hora** que vai recorrer ("intenção de recurso"). Depois, há um prazo curto para apresentar os argumentos por escrito.

Instrumento	Contra o quê	Prazo
Recurso (art. 165, I)	Julgamento, habilitação, anulação ou revogação, extinção unilateral do contrato	**3 dias úteis**

Instrumento	Contra o quê	Prazo
Contrarrazões	Resposta de quem é afetado pelo recurso	**3 dias úteis**
Pedido de reconsideração (art. 165, II)	Ato que não admite recurso hierárquico	**3 dias úteis**
Recurso contra **advertência, multa ou impedimento** (art. 166)	A sanção aplicada	**15 dias úteis**
Reconsideração contra **inidoneidade** (art. 167)	A declaração de inidoneidade	**15 dias úteis**

O recurso suspende a decisão até o julgamento (efeito suspensivo, art. 168). Ademais, os recursos sobre julgamento e habilitação são analisados juntos, numa **fase recursal única**.

9.2 Sanções administrativas (arts. 155 e 156)

EM PALAVRAS SIMPLES

Empresas que descumprem as regras podem ser punidas, numa escala que vai do **"cartão amarelo"** (advertência) até a **"expulsão do campeonato"** (inidoneidade, que impede contratar com qualquer órgão público do país).

Sanção	Quando	Alcance	Duração / valor
Advertência	Falha leve na execução	Não impede licitar	Sem duração fixada
Multa	Qualquer infração	Não impede licitar	**0,5% a 30% do contrato**
Impedimento de licitar e contratar	Inexecução com dano, desistir da proposta, não assinar o contrato, atrasar sem justificativa	Só o **ente** que puniu (ex.: o Estado de MT)	**até 3 anos**
Declaração de inidoneidade	Documento falso, fraude, conluio, corrupção (Lei 12.846/2013)	**Toda a Administração** do país	**3 a 6 anos**

A sanção depende de processo com **direito de defesa** (arts. 157 e 158). Além disso, deve ser registrada nos cadastros nacionais CEIS/CNEP em até 15 dias úteis (art. 161). Por fim, a empresa pode se **reabilitar** cumprindo requisitos (art. 163).

EXEMPLO

Caso 1: a empresa vence o pregão de uniformes escolares, mas desiste de assinar o contrato porque "errou o preço". Resultado: **multa** e **impedimento** de contratar com aquele ente por até 3 anos.
Caso 2: a empresa apresentou um atestado técnico falsificado. Resultado: **declaração de inidoneidade** de 3 a 6 anos, válida em todo o Brasil, além de possível **crime**.

MATO GROSSO

CEIS/MT (Lei 9.312/2010): cadastro estadual de empresas inidôneas ou suspensas, mantido pela CGE-MT.
TCE-MT (LC 269/2007, art. 41): pode declarar inidôneo, por **até 5 anos**, o licitante que fraudar licitação.
Termo Anticorrupção (Lei 10.744/2018): empresas que recebem recursos estaduais assinam o compromisso de agir dentro da lei.

9.3 Como a sanção é aplicada

- **Dosimetria** (art. 156, § 1º): considera a natureza e a gravidade da infração, as circunstâncias do caso, agravantes e atenuantes, o dano e a existência de programa de integridade
- **Multa:** defesa em 15 dias úteis (art. 157)
- **Impedimento e inidoneidade:** processo conduzido por comissão de **2 ou mais servidores estáveis**, com defesa em 15 dias úteis (art. 158). A inidoneidade é decidida pelo secretário ou pela autoridade máxima da entidade, após análise jurídica
- **Prescrição:** 5 anos da ciência da infração (art. 158, § 4º)
- **Reabilitação** (art. 163): reparar o dano, pagar a multa, cumprir 1 ano (impedimento) ou 3 anos (inidoneidade) e as condições do ato punitivo. Em caso de documento falso ou corrupção, também implantar programa de integridade

9.4 Lei Anticorrupção e improbidade

O QUE DIZ A LEI

Lei 12.846/2013 (Anticorrupção): a **empresa** responde de forma **objetiva** por atos lesivos contra a Administração. Multa de **0,1% a 20% do faturamento bruto** e publicação da condenação. O **acordo de leniência** (art. 16) reduz a multa em até 2/3 se a empresa colaborar com as investigações.

Lei 8.429/92 (Improbidade), após a Lei 14.230/2021: só há improbidade com **dolo**, a vontade consciente de alcançar o resultado ilícito (art. 1º, §§ 1º e 2º). Divergência de interpretação baseada em jurisprudência não é improbidade (§ 8º). Frustrar a licitude da licitação ou dispensá-la indevidamente, com perda patrimonial efetiva, é ato de improbidade (art. 10, VIII). A ação prescreve em 8 anos (art. 23).

MATO GROSSO

A **Lei 13.353/2026** obriga a CGE-MT a publicar na internet os acordos de leniência assinados, o valor das multas e a situação dos pagamentos, em até 30 dias da assinatura.

EXEMPLO: UM FATO, VÁRIAS CONSEQUÊNCIAS

Empresa e servidor combinam sobrepreço de 40% num pregão de merenda. A **empresa** pode ser declarada inidônea (14.133), multada em até 20% do faturamento (Anticorrupção) e condenada por improbidade. O **servidor** pode ser demitido (processo disciplinar), condenado por improbidade e ter débito imputado pelo TCE-MT. As **pessoas físicas** respondem pelos crimes dos arts. 337-F e 337-L do Código Penal.

9.5 Crimes em licitações (Código Penal, arts. 337-E a 337-P)

A Lei 14.133 levou os crimes para o Código Penal e **aumentou as penas**. Valem para servidores e para particulares.

Art.	Crime	Em palavras simples	Pena
337-E	Contratação direta ilegal	Dispensar ou declarar inexigível fora dos casos da lei	Reclusão, 4 a 8 anos + multa
337-F	Frustração do caráter competitivo	Combinar preços, "fatiar" o mercado entre empresas	Reclusão, 4 a 8 anos + multa
337-G	Patrocínio de interesse privado	Servidor que "trabalha" para uma empresa dentro do órgão	Reclusão, 6 meses a 3 anos + multa
337-H	Modificação ou pagamento irregular	Aditivo ou pagamento indevido em favor do contratado	Reclusão, 4 a 8 anos + multa
337-I	Perturbação do certame	Tumultuar ou impedir a sessão	Detenção, 6 meses a 3 anos + multa
337-J	Violação de sigilo de proposta	"Vazar" a proposta de um concorrente	Detenção, 2 a 3 anos + multa
337-K	Afastamento de licitante	Ameaçar ou pagar para um concorrente desistir	Reclusão, 3 a 5 anos + multa
337-L	Fraude em licitação ou contrato	Entregar produto pior, superfaturar	Reclusão, 4 a 8 anos + multa
337-M	Contratação de inidôneo	Admitir uma empresa que foi declarada inidônea	Reclusão, 1 a 3 anos + multa
337-N / 337-O	Fraudes cadastrais	Impedir inscrição em cadastro ou mentir em levantamento cadastral	Reclusão, 6 meses a 2 ou 3 anos + multa

Teste-se 9

1. Qual é o prazo para recorrer do resultado de um pregão?
2. Uma empresa impedida pelo Estado de MT pode participar de uma licitação da Prefeitura de Cuiabá? E se fosse declarada inidônea?
3. Combinar com outras empresas quem vai ganhar cada lote é qual crime?
4. Quem conduz o processo para aplicar o impedimento de licitar?
5. Um servidor interpretou a lei de boa-fé, com base em decisões judiciais, e depois o TCE discordou. Houve improbidade?

10. Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000)

EM PALAVRAS SIMPLES

A LRF é a **"lei do não gaste mais do que pode"**. Antes dela, era comum governantes gastarem demais, se endividarem e deixarem as contas para o próximo. A LRF obriga todo governo a **planejar**, a **mostrar as contas** à população, a **respeitar limites** (principalmente com folha de pagamento e dívidas) e prevê **punições** para quem descumprir. Dessa forma, ela vale para **todos**: Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Tribunais de Contas, nos três níveis de governo.

10.1 Os 4 pilares

Planejamento	Transparência	Controle	Responsabilização
PPA, LDO (com metas e riscos fiscais), LOA	Relatórios (RREO, RGF), audiências públicas, dados em tempo real	Tribunal de Contas, controle interno, Legislativo	Bloqueio de transferências, crimes fiscais, improbidade

10.2 LRF e licitação: o elo que muitos esquecem

O QUE DIZ A LEI (ARTS. 15, 16 E 17)

Quando uma ação do governo for **criada, expandida ou aperfeiçoada** e isso **aumentar a despesa**, é preciso, **antes de licitar** (art. 16, § 4º, I):
1) **Estimativa do impacto** orçamentário-financeiro no ano e nos **2 anos seguintes**;
2) **Declaração do ordenador de despesa** de que há dinheiro na LOA e de que o gasto é compatível com o PPA e a LDO.
Sem isso, a despesa é considerada **não autorizada, irregular e lesiva** ao patrimônio público (art. 15).
Despesa obrigatória de caráter continuado (art. 17): gasto que obriga o governo por **mais de 2 anos**. Exige compensação, com aumento de receita ou corte de outra despesa.

EXEMPLO

A prefeitura decide criar um programa de transporte escolar para a zona rural, que antes não existia. Antes de licitar os ônibus, o processo precisa ter a estimativa de impacto para 2026, 2027 e 2028 e a declaração do secretário de que há recursos no orçamento e de que o programa está previsto no PPA e na LDO.

10.3 Despesa com pessoal: o limite mais famoso

EM PALAVRAS SIMPLES

A LRF limita quanto o governo pode gastar com **salários e encargos**, como percentual da sua **Receita Corrente Líquida (RCL)**. A RCL é, de forma simplificada, o "salário líquido" do governo: a arrecadação corrente menos as transferências obrigatórias.

Estado (ex.: MT)	% da RCL
Executivo	49%
Legislativo (incluído o TCE)	3%
Judiciário	6%
Ministério Público	2%
Total	**60%**

Município	% da RCL
Executivo (Prefeitura)	54%
Legislativo (Câmara)	6%
Total	**60%**

União: 50% (LRF, arts. 19 e 20).

```
90% do limite ———————— 95% do limite ———————— 100% do limite
ALERTA do TCE            PRUDENCIAL                EXCESSO
(art. 59, § 1º, II)      (art. 22, parágrafo único)  (art. 23)
```

- **Limite prudencial (95%):** ficam proibidos aumentos e reajustes (salvo revisão geral anual e decisão judicial), criação de cargos, mudança de carreira que aumente despesa, novas contratações (salvo reposição em educação, saúde e segurança) e **horas extras**

- **Excesso (acima de 100%):** o excedente deve ser eliminado em **2 quadrimestres**, pelo menos **1/3 no primeiro**. Se não conseguir, o ente fica sem **transferências voluntárias**, **garantias** e **empréstimos**

EXEMPLO NUMÉRICO

Uma prefeitura tem RCL de R$ 100 milhões. O limite do Executivo é 54% = **R$ 54 milhões**. Alerta (90%) = R$ 48,6 milhões. Prudencial (95%) = R$ 51,3 milhões. Se a folha do Executivo chegar a R$ 52 milhões, a prefeitura já está acima do prudencial e não pode, por exemplo, pagar horas extras nem conceder reajustes fora da revisão geral.

10.4 Fim de mandato: as regras para não deixar "herança"

Regra	Período	Em palavras simples
Nulo o ato que aumente a despesa com pessoal (art. 21)	**Últimos 180 dias** do mandato	Não pode dar aumento ou contratar em massa no fim do mandato
Vedado assumir despesa que não possa ser paga no mandato, ou com parcelas no ano seguinte **sem dinheiro em caixa** (art. 42)	**Últimos 2 quadrimestres** (maio a dezembro)	Não pode deixar conta sem dinheiro para o sucessor
Vedado empréstimo por antecipação de receita (ARO) (art. 38, IV, b)	**Último ano** do mandato	Não pode pegar "adiantamento" de receita futura

EXEMPLO: ART. 42 E LICITAÇÃO

Em setembro do último ano de mandato, a prefeitura assina um contrato de pavimentação de R$ 3 milhões, com R$ 2 milhões a pagar no ano seguinte. Se não houver **dinheiro em caixa** em 31/12 para cobrir esses R$ 2 milhões, o prefeito viola o art. 42 da LRF e pode responder pelo crime do art. 359-C do Código Penal.

10.5 Transparência fiscal

Relatório	Periodicidade	O que mostra
RREO: Relatório Resumido da Execução Orçamentária	**Bimestral**, publicado em até 30 dias	Quanto entrou e quanto saiu do orçamento
RGF: Relatório de Gestão Fiscal	**Quadrimestral**, em até 30 dias. Semestral para municípios com menos de 50 mil habitantes que optarem (art. 63)	Pessoal, dívida, garantias, operações de crédito

Também são obrigatórias as audiências públicas de avaliação das metas fiscais (até o fim de maio, setembro e fevereiro, art. 9º, § 4º) e a divulgação de receitas e despesas **em tempo real** na internet (art. 48-A).

10.6 Crimes contra as finanças públicas (Código Penal, incluídos pela Lei 10.028/2000)

Art.	Conduta	Pena
359-A	Fazer empréstimo sem autorização legislativa	Reclusão, 1 a 2 anos
359-B	Inscrever em restos a pagar despesa não empenhada ou acima do limite	Detenção, 6 meses a 2 anos
359-C	Assumir despesa nos 2 últimos quadrimestres sem dinheiro para pagar	Reclusão, 1 a 4 anos
359-D	Ordenar despesa não autorizada por lei	Reclusão, 1 a 4 anos
359-G	Aumentar a despesa com pessoal nos 180 dias finais do mandato	Reclusão, 1 a 4 anos

A Lei 10.028/2000 também prevê infrações administrativas, como deixar de publicar o RGF, punidas com multa de 30% dos vencimentos anuais do responsável.

MATO GROSSO

Transição de governo (LC estadual 677/2020): o governador eleito pode criar uma comissão de transição, acompanhada por 3 técnicos do TCE-MT, que recebe 22 tipos de documentos. O governador que sai **declara por escrito** que não aumentou a despesa com pessoal nos últimos 180 dias, não fez ARO no último ano, não contraiu despesa sem caixa nos 2 últimos quadrimestres e não realizou despesa sem empenho.

Teto de gastos estadual (EC 81/2017): criou o Regime de Recuperação Fiscal, com limites para as despesas primárias correntes de cada Poder, corrigidos pela inflação (IPCA), por 5 exercícios a partir de 2018, e um Conselho de Governança Fiscal.

Teste-se 10

1. Uma Câmara Municipal pode gastar até quanto da RCL com pessoal?
2. A folha do Executivo estadual atingiu 47% da RCL. O Estado já está no alerta, no prudencial ou no excesso? (Dica: o limite do Executivo estadual é 49%.)
3. O que é preciso juntar ao processo, por exigência da LRF, antes de licitar a ampliação de um programa?

11. Controle e transparência

EM PALAVRAS SIMPLES

Controle é "conferir se o dinheiro público foi bem usado". Quem confere? O **próprio órgão** (controle interno), o **Poder Legislativo com a ajuda do Tribunal de Contas** (controle externo) e o **cidadão** (controle social). A **transparência** é o que permite esse controle: sem informação pública, ninguém consegue fiscalizar.

Quem controla	Quando	O que se verifica (CF, art. 70)
Interno: o próprio Poder (CGE, controladorias)	**Prévio** (antes)	**Legalidade** (seguiu a lei?)
Externo: Legislativo + Tribunal de Contas	**Concomitante** (durante)	**Legitimidade** (atendeu ao interesse público?)
Social: cidadãos, imprensa, conselhos	**Posterior** (depois)	**Economicidade** (gastou bem?)

11.1 As 3 linhas de defesa (Lei 14.133, art. 169)

EM PALAVRAS SIMPLES

Pense num jogo de futebol: a **1ª linha** é o meio de campo, quem faz a compra no dia a dia. A **2ª linha** é a zaga, que revisa antes de a bola chegar ao gol. A **3ª linha** é o goleiro, o controle independente que avalia tudo.

```
3ª LINHA ▸ Órgão central de controle interno (CGE-MT, controladorias municipais) + Tribunal de Contas (TCE-MT)
2ª LINHA ▸ Assessoria jurídica + controle interno do próprio órgão
1ª LINHA ▸ Agentes de contratação, setor requisitante, fiscais, autoridades
```

Se a falha for apenas formal, corrige-se e previne-se a repetição. Se houver dano ao erário, apura-se a responsabilidade e o caso vai ao Ministério Público (art. 169, § 3º).

11.2 Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT) MT

- **7 conselheiros** (CE-MT, art. 49). Fiscaliza o **Estado e os 142 municípios** de MT, porque não há em MT tribunal de contas municipal separado
- Junto a ele atua o **Ministério Público de Contas** (CE-MT, art. 51)
- Emite **parecer prévio** sobre as contas do Governador e dos Prefeitos, que são julgadas pela Assembleia e pelas Câmaras, e **julga** as contas dos demais gestores
- Aplica **multas** e determina a **devolução** de valores; essas decisões valem como título executivo
- Pode **sustar atos**. A sustação de **contratos** cabe à Assembleia Legislativa, e o TCE decide se ela não agir (LC 269/2007, art. 40)
- Firma **Termo de Ajustamento de Gestão (TAG)** com o gestor para corrigir problemas
- Sua pretensão punitiva **prescreve em 5 anos** (Lei estadual 11.599/2021)
- **Qualquer cidadão**, partido, associação ou sindicato pode **denunciar** irregularidades ao TCE (CE-MT, art. 54)

11.3 Controle interno: Controladoria-Geral do Estado (CGE-MT) MT

A **LC 550/2014** transformou a antiga Auditoria-Geral na **CGE-MT**, responsável por auditoria, controladoria, **correição** (apurar a responsabilidade de servidores e empresas) e **ouvidoria**. Os responsáveis pelo controle interno que souberem de irregularidade e **não avisarem o TCE** respondem **solidariamente** (CE-MT, art. 52, § 1º). A CGE também conduz o Programa de Integridade Pública (Lei 10.691/2018) e os **acordos de leniência** com empresas (Lei 13.353/2026 exige divulgá-los).

11.4 Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011)

EM PALAVRAS SIMPLES

A informação pública **pertence ao cidadão**. O governo deve **publicar por conta própria** as informações importantes (transparência ativa) e **responder a quem perguntar**, sem exigir que a pessoa explique por que quer saber (transparência passiva).

- **Regra:** publicidade. **Exceção:** sigilo (art. 3º, I)
- **Transparência ativa** (art. 8º): publicar na internet, entre outras coisas, **licitações, editais, resultados e contratos**
- **Transparência passiva** (arts. 10 e 11): qualquer pessoa pode pedir, **sem justificar**. A resposta deve vir em até **20 dias**, prorrogáveis por mais **10**

EXEMPLO

Um morador de Rondonópolis quer saber quanto a prefeitura pagou pela reforma da praça do bairro. Ele pode consultar o contrato no **PNCP** ou no portal de transparência. Se não encontrar, faz um pedido pela LAI, e a prefeitura tem até 20 dias para responder.

11.5 PNCP e a transparência das compras

O **Portal Nacional de Contratações Públicas** (art. 174) reúne, para todo o país, os planos anuais, editais, atas de registro de preços, contratos e aditivos. Publicar o contrato no PNCP é **condição para que ele tenha validade** (art. 94).

MT Lei estadual	Obrigação de transparência
9.562/2011	Publicar a íntegra dos contratos nos sites dos órgãos estaduais
12.069/2023	Divulgar as notas fiscais eletrônicas emitidas para órgãos estaduais
11.160/2020	Transparência dos contratos emergenciais da pandemia
13.353/2026	Divulgar a execução dos acordos de leniência
CE-MT, art. 129, § 10	Fornecer certidão de atos e contratos em até 15 dias

Teste-se 11

1. Em qual "linha de defesa" está o parecer jurídico sobre o edital?
2. Quem julga as contas anuais de um Prefeito de MT: o TCE-MT ou a Câmara Municipal?
3. Para pedir uma informação pela LAI, é preciso explicar o motivo do pedido?

12. Mato Grosso: quadro-resumo

Tema	Norma de MT	Em uma frase
Regulamento da Lei 14.133	Decreto 1.525/2022	Regulamenta a lei no Executivo estadual; a SEPLAG edita normas complementares
Grande vulto	Lei 12.148/2023	Acima de R$ 50 milhões (federal: R$ 261,97 milhões)
Valores de licitação	Lei 10.534/2017	Declarada inconstitucional pelo TJ-MT: o Estado não altera norma geral
Desempate	Lei 10.803/2019	Preferência para bens e empresas de MT (ver também o art. 60, § 1º, da 14.133)
ME/EPP	LC 605/2018; Lei 10.442/2016	Estatuto estadual: exclusividade até R$ 80 mil, empate ficto, compras descentralizadas
Artigos de luxo	Lei 11.360/2021	Proibida a compra de itens de luxo e de bebida alcoólica
Sessões presenciais	Lei 10.851/2019	Gravação em vídeo e transmissão no Portal da Transparência
Integridade	Leis 10.691/2018 e 10.744/2018	Programa de Integridade Pública; Termo Anticorrupção
Empresas punidas	Lei 9.312/2010	CEIS/MT, mantido pela CGE-MT
Agricultura familiar	Lei 10.638/2017	Política estadual de compras da agricultura familiar

Tema	Norma de MT	Em uma frase
Tribunal de Contas	CE-MT, arts. 46 a 56; LC 269/2007	7 conselheiros; 142 municípios; inidoneidade até 5 anos; TAG
Prescrição no TCE	Lei 11.599/2021	5 anos
Controle interno	LC 295/2007; LC 550/2014	Sistema integrado; Controladoria-Geral do Estado
Transição de governo	LC 677/2020	Comissão com técnicos do TCE; declarações de cumprimento da LRF
Teto de gastos	EC 81/2017 (ADCT, arts. 50 a 62)	Limites por Poder corrigidos pelo IPCA, 5 exercícios a partir de 2018
Habilitação	CE-MT, art. 129, XI	Exige regularidade previdenciária e trabalhista

Para servidores municipais: cada município pode ter o seu próprio decreto regulamentando a Lei 14.133. Consulte o do seu município.

13. Comparativo e glossário

Lei 8.666/93 (revogada) × Lei 14.133/21 (vigente)

Tema	Como era (8.666)	Como é (14.133)
Modalidades	Concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão (+ pregão e RDC)	Pregão, concorrência, concurso, leilão, diálogo competitivo
Escolha da modalidade	Pelo **valor**	Pelo **objeto**
Ordem das fases	Documentos de todos primeiro, depois as propostas	Propostas primeiro, documentos só do vencedor
Quem conduz	Comissão de licitação	Agente de contratação / pregoeiro
Recursos	A cada fase	Uma fase recursal única
Planejamento	Projeto básico	PCA, ETP, TR, matriz de riscos
Publicidade	Diário Oficial e jornal	PNCP + extrato no DO e em jornal
Dispensa por valor	R$ 33 mil (engenharia) / R$ 17,6 mil (valores de 2018)	R$ 130.984,20 / R$ 65.492,11 (2026)
Contratos contínuos	Até 60 meses	Até 5 anos, prorrogáveis até 10
Sanções	Suspensão até 2 anos; inidoneidade	Impedimento até 3 anos; inidoneidade de 3 a 6 anos
Crimes	Na própria lei (arts. 89 a 99)	No Código Penal (arts. 337-E a 337-P), com penas maiores

Glossário: as palavras do "licitês"

Termo	Significado
Adjudicar	Entregar oficialmente o objeto da licitação ao vencedor
Homologar	A autoridade confirma que a licitação foi regular e aprova o resultado
Certame	Outro nome para a licitação, a disputa
Edital	O documento com todas as regras da licitação
Licitação deserta / fracassada	Deserta: ninguém apareceu. Fracassada: apareceram, mas ninguém foi aceito
Sobrepreço / superfaturamento	Sobrepreço: preço orçado ou contratado acima do mercado. Superfaturamento: dano efetivo, quando se paga a mais pelo que foi entregue
Inexequível	Preço tão baixo que não dá para cumprir o contrato
Aditivo	Documento que altera um contrato já assinado
Ordenador de despesa	Autoridade que autoriza o gasto (empenho e pagamento)
RCL	Receita Corrente Líquida: base de cálculo dos limites da LRF

Termo	Significado
Ata de registro de preços	Documento que "congela" preços para compras futuras, com validade de 1 ano
Unidade gestora	Setor com orçamento próprio que faz suas compras, como uma secretaria ou um fundo
BDI	Percentual sobre o custo direto da obra que cobre despesas indiretas, tributos e lucro
Credenciamento	Chamamento aberto para contratar todos os interessados que aceitem condições e preço fixados
Crédito adicional	Autorização de despesa não prevista ou insuficiente na LOA: suplementar, especial ou extraordinário
Elemento de despesa	Parte final do código da despesa que indica o que se compra (30 consumo, 52 equipamentos...)
Erro grosseiro	Erro evidente e inescusável que gera responsabilidade pessoal do agente (LINDB, art. 28)
Matriz de riscos	Cláusula que diz quem arca com cada evento futuro no contrato

Siglas

ARO: antecipação de receita orçamentária · **BDI:** Benefícios e Despesas Indiretas · **CEIS/CNEP:** cadastros de empresas punidas · **CGE-MT:** Controladoria-Geral do Estado · **DFD:** Documento de Formalização da Demanda · **EPP:** empresa de pequeno porte · **ETP:** Estudo Técnico Preliminar · **LAI:** Lei de Acesso à Informação · **LDO/LOA:** leis de diretrizes e orçamentária anual · **LINDB:** Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro · **LRF:** Lei de Responsabilidade Fiscal · **ME/MEI:** microempresa / microempreendedor individual · **PCA:** Plano de Contratações Anual · **PMI:** Procedimento de Manifestação de Interesse · **PPP:** parceria público-privada · **PNCP:** Portal Nacional de Contratações Públicas · **PPA:** Plano Plurianual · **RDC:** Regime Diferenciado de Contratações (revogado) · **RGF/RREO:** relatórios fiscais · **SEPLAG:** Secretaria de Planejamento e Gestão de MT · **SINAPI/SICRO:** sistemas federais de custos de obras · **SRP:** Sistema de Registro de Preços · **TAG:** Termo de Ajustamento de Gestão · **TCE-MT:** Tribunal de Contas de MT · **TR:** Termo de Referência

14. Atividades, respostas e links

Atividade 1: classifique (Encontro 1)

Instituição	Órgão ou entidade? Qual tipo?	Lei de licitações
Secretaria de Estado de Saúde de MT		
DETRAN-MT		
Banco do Brasil		
UNEMAT		
Caixa Econômica Federal		
Câmara Municipal de Cuiabá		
Consórcio intermunicipal de saúde de direito público		

Atividade 2: classifique a despesa (Encontro 1)

Compra	Corrente ou capital?	Elemento
200 computadores para as escolas		
Vigilância armada com postos fixos		
Combustível para as ambulâncias		
Reforma da cobertura de um hospital		
Licença anual de software de gestão em nuvem		

Atividade 4: houve erro grosseiro? (Encontro 1)

Caso hipotético: o pregoeiro de uma prefeitura de MT homologou a compra de 2.000 kits escolares. O TR, aprovado pelo parecer jurídico, exigia mochila "marca X ou similar". Só um licitante apresentou proposta. Um ano depois, a auditoria do TCE-MT apontou restrição à competitividade e sobrepreço de 30%. (1) Que princípios foram afetados? (2) Houve erro grosseiro (LINDB, art. 28)? De quem? (3) O pregoeiro tem direito à defesa pela advocacia pública (art. 10)? (4) Em que esferas cada um pode responder?

Estudo de caso: 200 computadores para as escolas (Encontro 2)

A Secretaria Municipal de Educação de um município de MT quer equipar 10 laboratórios com **200 computadores**. Há R$ 800 mil na LOA. (1) Qual é o problema e quais são as alternativas? (2) Quais elementos obrigatórios o ETP deve ter? (3) Lote único ou parcelado? (4) Quais fontes de preço usar? (5) Qual modalidade e qual critério? (6) Cite 3 riscos e quem os assume.

Análise de edital real (entrega em 28/11, vale 30%)

No **pncp.gov.br**, escolha um edital de órgão de Mato Grosso. Em 2 a 3 páginas, aponte: órgão, objeto, modalidade e critério · elementos do edital (art. 25) e do ETP/TR · exigências de habilitação (arts. 62 a 70) · um ponto restritivo ou questionável, e por quê.

Simulação de pregão (Encontro 3)

500 cadeiras escolares · estimativa de R$ 90.000 · menor preço por item. Valor final: _____ · Empate ficto de ME/EPP? ☐ sim ☐ não · Houve recurso? ☐ sim ☐ não

Oficina: justificativa de contratação direta (Encontro 3)

Para o caso do seu grupo, redija em até 1 página: enquadramento legal, razão da escolha do contratado e justificativa de preço (art. 72). Casos: (1) show de dupla sertaneja no aniversário do município · (2) curso de licitações com professor de renome · (3) locação de imóvel para delegacia num bairro específico · (4) R$ 58 mil em pneus em outubro, depois de R$ 20 mil em março · (5) ponte que caiu após enchente e isolou comunidade rural.

Respostas do "Teste-se"

Cap.	Respostas
1	(1) Entidade, autarquia; segue a 14.133. (2) Porque é sociedade de economia mista e segue a Lei 13.303. (3) Impessoalidade (e competitividade): restringe a disputa sem motivo. (4) Não: a revogação exige fato superveniente comprovado e ouvir os interessados (art. 71, §§ 2º e 3º). (5) A advocacia pública do órgão (art. 10), salvo prova de ato doloso.
2	(1) Empenho → liquidação → pagamento. (2) A LOA. (3) Resto a pagar não processado (ainda não liquidado). (4) 4.4.90.52, equipamentos e material permanente. (5) Crédito especial: lei específica e decreto. (6) Empenho estimativo.
3	(1) Não: modalidade é norma geral, de competência privativa da União (CF, art. 22, XXVII; art. 28, § 2º). (2) Ex.: lâmpada comum × LED, pelo ciclo de vida. (3) Não é recomendável: segregação de funções. (4) Sobrepreço é o preço orçado ou contratado acima do mercado; superfaturamento é o dano efetivo, quando se paga a mais. (5) Não (art. 14, I). Ele pode apenas apoiar a Administração, sob supervisão (§ 2º).
4	(1) Ponte: concorrência. Pneus: pregão. (2) Leilão, por maior lance. (3) Não: a modalidade foi extinta. (4) Credenciamento (art. 79, I); a contratação é por inexigibilidade (art. 74, IV). (5) Contratação integrada, com matriz de riscos obrigatória.
5	(1) Necessidade, quantidades, valor estimado, parcelamento e conclusão (incisos I, IV, VI, VIII e XIII). (2) Parcelamento (correto). (3) Painel de preços/PNCP, contratações similares, notas fiscais eletrônicas, tabelas oficiais.
6	(1) Só o vencedor (primeiro colocado). (2) Não: 6% está acima dos 5% do pregão. (3) Revogar é por conveniência (fato novo); anular é por ilegalidade. (4) Não: até 50% das parcelas de maior relevância (art. 67, § 2º). (5) R$ 700 mil é 70% do orçado: abaixo de 75%, inexequível (art. 59, § 4º). R$ 800 mil (80%) não é inexequível, mas, por estar abaixo de 85%, exige garantia adicional (art. 59, § 5º).
7	(1) Inexigibilidade (art. 74, II). (2) R$ 65.492,11. Não: é a soma do ano, por unidade gestora e objetos da mesma natureza. (3) Não: a prorrogação é vedada (art. 75, VIII). (4) Não: a soma no ano (R$ 78 mil) supera R$ 65.492,11. Seria fracionamento; é preciso licitar, de preferência com registro de preços.

Cap.	Respostas
8	(1) 25%, ou seja, R$ 250 mil. (2) Até 10 anos (5 + prorrogações). (3) O fiscal acompanha a execução e atesta; o gestor cuida da parte administrativa (prazos, aditivos, sanções). (4) Sim, se houve falha na fiscalização: subsidiariamente pelos encargos trabalhistas e solidariamente pelos previdenciários (art. 121, § 2º). (5) Só nas hipóteses do art. 141, § 1º, com justificativa prévia e aviso ao controle interno e ao Tribunal de Contas.
9	(1) 3 dias úteis, depois de manifestar a intenção na sessão. (2) Impedimento: sim, porque vale só para o ente que puniu (o Estado). Inidoneidade: não, porque vale para todos. (3) Frustração do caráter competitivo (CP, art. 337-F). (4) Comissão de 2 ou mais servidores estáveis, com defesa em 15 dias úteis (art. 158). (5) Não: divergência de interpretação baseada em jurisprudência não é improbidade, que exige dolo (Lei 8.429, art. 1º, §§ 1º, 2º e 8º).
10	(1) 6%. (2) 47 ÷ 49 = 95,9% do limite: acima do prudencial (95%), mas ainda sem excesso. (3) Estimativa de impacto para 3 anos e declaração do ordenador de despesa (LRF, art. 16).
11	(1) 2ª linha. (2) A Câmara Municipal julga; o TCE-MT emite parecer prévio. (3) Não (LAI, art. 10, § 3º).

Links úteis

Onde	Endereço
Portal Nacional de Contratações Públicas	pncp.gov.br
Lei 14.133/2021 e LRF (textos atualizados)	planalto.gov.br
Normas e manuais de compras federais	gov.br/compras
Tribunal de Contas de MT	tce.mt.gov.br
Controladoria-Geral de MT (CEIS/MT)	controladoria.mt.gov.br
Leis de MT (Assembleia Legislativa)	al.mt.gov.br
Diário Oficial de MT (decretos estaduais)	iomat.mt.gov.br

Anotações